茂名市电白区林头镇陈*基自建房“1·6”一般高空摔落事故调查报告

来源：本网 发布时间：2020-12-16 09:59:01 阅读次数： 2740

2020年1月6日上午11时50分，在电白区林头镇黄阳村委会深田沟村一栋在建民房（屋主姓名：陈*基）发生一起高处坠落事故，1名施工人员被脱位的吊机拉扯，连同吊机从三楼楼面坠落到屋外地面，后经抢救无效死亡。

事故发生后，电白区委、区政府高度重视,区相关领导同志及时作出指示，要求迅速开展事故应急处置和善后处理等工作，并认真吸取事故教训，迅速查明事故原因，分清事故责任，落实事故防范措施，切实维护社会安全稳定，保障人民群众生命财产安全。区应急、住建、公安等部门和林头镇政府等相关单位领导和工作人员迅速赶到事故现场，组织开展应急救援和善后处置等有关工作。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，电白区政府于2020年1月19日成立由区政府办张世华同志为组长，区应急局、区住建局、区纪委监委和林头镇政府等单位相关领导为副组长，区公安分局、区住建局、区应急局、区总工会、区人社局、林头镇政府等单位相关人员为成员的电白区林头镇陈广基自建房“1·6”一般高空摔落事故调查组﹐以

下简称“事故调查组”）。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出对有关责任人员及责任单位的处理建议，同时针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。调查情况如下：

一、基本情况

（一）事故单位和有关人员情况

1.陈*基。事故民房的业主，男，39岁，汉族，电白区林头镇人，身份证号码：4409231981101943**。事故在建房屋位于茂名市电白区林头镇黄阳深田坑村，属于拆旧建新，没有申请办理相关建设规划许可证。2019年9月下旬，陈*基通过熟人介绍找到程*高，并将房屋建设工程发包给程*高。

2.程*高。承包陈*基房屋建设工程的包工头，男，51岁，汉族，电白区林头镇人，身份证号码：4409231968082043**。其于2019年9月下旬承包陈*基房屋建设工程后组织人员进行施工，因施工人员流动性大、不固定，工钱按照工种和工作日计算发放。

3.梁*宗。死者，男,60岁,汉族，电白区林头镇人，身份证号：4409231960060443**。其于2019年12月下旬联系程*高找工做，并通过程立高安排来到陈*基在建房屋从事施工工作。

（二）事故民房建设工程发包情况

陈*基在建房屋于2019年10月1日开始动工建设，在完成地梁基础建设后，陈*基与程*高2人就承包房屋主体建造工程事宜达成口头协议：1.承包方式为包工不包料，建筑材料、施工设备设施（含吊机）由屋主陈*基负责；2.施工价款按照140元/平方米结算，由屋主陈*基按照工程进度支付给程*高，再由程*高发放施工人员工钱。

（三）事故现场情况

发生事故在建房屋位于茂名市电白区林头镇黄阳村委会深田坑村，占地面积约150㎡，已建成建筑面积约450㎡，已建到第三层（楼面还未浇注），高约11米。房屋周围搭建竹脚手架（房屋东面脚手架预留2米宽缺口供吊机起吊建筑材料等物品），没有设置安全防护网；施工现场使用的吊机（简易式起重机，无合格证、检测检验证明等，属淘汰落后产品）事发前安装在三楼楼面的东北角，吊机机架底座通过捆绑木棍及模板并用装载满水的塑胶桶（塑胶桶容量约150升）加压进行固定；事发后吊机连同当时起吊的钢筋（钢筋用绳子捆绑成束，长约2米，重约50公斤）一起坠落在房屋东面空地，三楼楼面的塑胶桶也已倾倒。

二、事故发生经过、应急救援及善后处理情况

（一）事故发生经过

2019年9月下旬，陈*基计划对原生活居住的旧房屋进行拆除重建，并通过熟人介绍找到程*高，委托程*高组织工人进行施工，同时2人达成口头协议，确定承包方式和施工价款等事项。2019年10月1日，房屋开始动工建设；2019年12月下旬，梁*宗通过程*高安排来到房屋施工现场工作。

2020年1月6日早上，程*高与梁*宗等施工人员共7人来到陈*基自建房工地开始施工，为三楼楼面浇注铺设钢筋和安装模板。在施工前，施工人员将屋主陈*基提供的吊机搬上三楼楼面安装，但因三楼楼面还未浇注，施工人员安装吊机时通过在吊机底座放置装载满水的塑胶桶来加固；在施工过程中，梁*宗和2名施工人员负责将钢筋从地面吊上到三楼楼面，其中：梁*宗负责在三楼楼面操作吊机，1名施工人员负责在三楼楼面接应吊上来的钢筋，另外1名施工人员负责在地面将钢筋捆绑后连接吊机铁钩。11时50分，在起吊作业过程中，因起吊的钢筋过长，上升到二楼预留窗口位置时被墙体卡住无法继续上升，但吊机没有及时关停仍然运转，钢丝绳继续卷收，上升牵引力持续加大；由于吊机安装不牢固，持续加大的牵引力最终导致吊机脱位移动，吊机底座上的塑胶桶也因吊机脱位移动而倾倒，吊机失去后坐力并被悬空的钢筋拉扯向下侧翻及滑落；在吊机开始侧翻时，梁*宗手还紧握住吊机机架，瞬间就被吊机连带从三楼楼面一起坠落到屋外地面。

（二）救援及现场处置情况

11时50分，当梁*宗坠落后，程*高和陈*基及在场施工人员马上过去察看，当时梁*宗头部受伤流血，已经不省人事；程*高立即拨打120急救电话并告知村委会干部；由于救护车一时无法赶到，程*高打完电话后和陈*基等人将梁*宗搬上三轮车运送到林头卫生院；12时30分，梁*宗在林头卫生院经抢救无效死亡。

事故发生后，林头镇政府及区住建、应急、公安等部门接报后相继及时赶赴事故现场，组织开展应急处置相关工作，有效防止了事故进一步扩大。

（三）善后处理情况

事故发生后，林头镇政府牵头组织屋主陈*基、包工头程*高和死者家属多次进行协商，但一直未能达成赔偿协议；目前死者家属情绪稳定，并在镇政府及相关部门引导下准备通过法律途径解决诉求，未有引发影响社会稳定事件。

三、事故原因和性质

（一）直接原因

1.施工人员违章作业。梁*宗在使用吊机前没有进行安全检查，未确定简易吊机是否已经固定好就冒险操作，且作业过程中没有按规定佩戴安全帽、安全带等个人劳动防护用品。

2.作业现场不具备建筑施工安全条件。陈*基在建房屋没有按照建筑施工法律法规和标准规范有关施工安全规定要求,脚手架设置不规范，没有设置安全网等防护设备设施。

3.设备设施存在事故隐患。施工现场使用的吊机属于淘汰落后产品，没有合格证书和检测检验证明；吊机安装位置不牢固，容易受外力作用产生脱位。

（二）间接原因

1.源头管控不到位，存在非法违法建设施工行为。陈*基建房前未向镇有关部门提出申请、未取得施工许可便擅自非法动工建设，并将房屋建设工程违法发包给没有资

质的人员进行施工；程*高违法承包房屋建设工作并组织不具备资质的人员进行建设施工作业。

2.安全职责不清晰，安全管理不到位。陈*基作为业主方，没有对现场的施工安全工作进行统一协调、管理，没有与承包方签订安全生产协议来明确各自职责，没有对施工人员进行安全告知提醒和检查督促；程*高作为施工方，没有安排人员负责施工现场安全管理，没有组织施工人员开展安全检查，对工人冒险操作、不佩带防护用品等违章行为未能及时制止和纠正。

3.安全投入不足，不能保证基本施工安全条件要求。陈*基作为在建房屋业主，没有保证足够安全投入，导致施工现场各类安全防护设施、机械设备存在严重缺陷，也未能为施工人员提供必须个人安全防护用品。

4.安全培训教育不到位，施工人员安全意识淡薄。程*高作为施工方负责人，没有组织梁*宗等施工人员进行岗前安全培训教育，导致施工人员安全意识淡薄，未能正确辨识并及时防范化解施工过程中产生的安全风险和事故隐患。

（三）事故性质

经事故调查组调查认定，电白区林头镇陈*基自建房“1·6”一般摔落事故是一起生产安全责任事故。

四、相关单位履行安全监管工作情况

（一）林头镇政府。林头镇党政领导班子能认真落实安全生产“一岗双责”，定期召开党政班子会议和季度安全生产工作会议听取安全生产工作汇报，研究部署辖区安全生产工作；镇分管规划建设的领导定期组织召开会议研究部署农村自建房领域监管及安全生产工作，在重要时期多次带队开展建筑施工安全检查；制定了《林头镇农民自建房管理实施方案》，明确建房条件、审批程序和管理要求，落实村级职责；镇规划建设部门经常性开展执法巡查，曾经于2019年11月6日对陈广基违章建房发出《违章建房停工通知书》和《拆除违章建筑通知书》，要求陈*基立即停工并限期拆

除。但是过后该镇规划建设部门跟踪督促不到位，对陈*基非法建设施工行为查处不彻底。

（二）黄阳村委会。黄阳村委会没有落实电白区《关于加强农房建设质量安全管理工作的实施意见》（电府办〔2018〕47号）文件规定，履行村级管理职责不到位，对辖区建房户、工匠排查和登记管理不到位，对辖区陈*基非法建房行为未能及时发现、处理和上报。

（三）电白区住房和城乡建设局。电白区住建局定期每季度召开全区建筑施工安全生产工作会议，部署建筑施工安全生产和农村自建房安全监管工作；在将1000（含1000）平方以下农（居）民自建房屋建筑施工许可职权事项下放到镇级后，该局制定了相应管理办法，并多次到镇（街道）开展联合执法检查和举办农村建筑工匠质量安全培训班，印制与农村建房相关安全宣传资料分派下发到镇（街道）和农户手中。

五、事故责任认定及处理建议

（一）对相关责任人的责任认定和处理建议。

1.陈*基。房屋业主，其违反镇村规划建设管理的相关法律法规，未经许可非法动工建设，并将房屋建设工程违法发包给不具备相应建筑施工资质的施工人员；与承包方没有签订安全管理协议，施工现场安全管理职责不明确；没有保证安全投入，致使安全设备设施不全，个人防护用品欠缺，施工现场不符合基本的施工安全条件。陈*基对事故发生负有主要责任。建议由茂名市电白区林头镇人民政府依法对陈广基非法违法建设房屋行为进行查处。

2.程*高。包工头，其违法承包房屋建设工程并组织不具备相应建筑施工资质人员进行施工作业；施工过程没有安排专人负责现场安全管理和监督检查，未能对施工人员违章行为及时制止和纠正；未按规定对施工人员进行安全教育培训。程立高对事故发生负有责任。建议茂名市电白区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定，对程*高个人进行行政处罚。

3.梁*宗。死者，未经安全培训合格上岗作业，其安全意识淡薄，对存在的危险性认识不足；在施工工地没按规定佩戴个人劳动防护用品；违章操作使用淘汰落后的简易吊机，作业前没有进行安全检查和确认。梁*宗对事故发生负有责任。鉴于其已死亡，建议免于追究责任。

（二）其他建议。

1.茂名市电白区林头镇规划建设办公室。其对陈*基发出《停工通知》和《限期拆除通知》后，跟踪督促不到位，对陈*基非法建房的违法行为查处不彻底，未能及时消除隐患。建议林头镇政府对镇规划建设办进行通报批评；建议林头镇纪委对镇规划村建办负责人卢*林进行提醒谈话。

2.茂名市电白区林头镇黄阳村委会。其履行村级农村自建房安全管理职责不到位，对辖区内非法建房的违法行为未能及时排查发现和报告。建议林头镇政府对黄阳村委会进行通报批评；建议林头镇纪委对黄阳村委会主任李*明进行提醒谈话。

六、事故防范和整改措施

为深刻汲取“1·6”事故教训，引以为戒、举一反三，切实加强建筑行业安全生产管理,坚决防范和遏制类似事故再次发生，特提出如下措施和建议:

（一）深化农村自建房安全专项整治。林头镇人民政府和区住建、规划、自然资源等部门严格按照“四不放过”的原则，认真总结事故教训，严格按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求，深化农村自建房领域安全专项整治，深入排查治理各类事故隐患，坚决将事故消除在萌芽状态。

（二）全面落实农村自建房各方安全生产责任。林头镇政府和区住建、规划、自然资源等部门要按照各自职责分工，认真履行属地管理和行业管理职责，不断完善工作机制，严格农村建房许可的审查审批，进一步整顿、规范农村自建房市场秩序；要切实加大巡查和执法力度，重点落实村一级对辖区内农村自建房安全生产违法行为和事故隐患的排查报告职责，及时发现并严厉查处农村自建房违法违规行为。要突出落

实建房农户、施工单位（施工队、工匠）安全生产主体责任，督促其做好施工现场安全保障工作，落实安全防范措施，加强施工安全组织管理和施工人员安全培训教育。

（三）强化农村建房安全宣传和警示教育。各镇（街道）、各有关部门要结合此次事故发生原因和暴露出来问题，认真分析研究，就农村自建房领域非法建设、违章作业等造成危害，深入乡村、农户，针对性地开展安全宣传和警示教育。要进一步推动建筑施工法律法规、安全知识进村入户，提高农民建房法律意识和安全意识；要将农村建筑工匠纳入相关培训计划，组织农村建筑工匠开展安全培训教育，切实提高农村建筑工匠安全意识和安全施工技能。

茂名市电白区林头镇陈广基自建房 “1·6”

一般高空摔落事故调查组（代章）

2020年3月5日

分享到：

【返回顶部】【关闭本页】

扫一扫在手机打开当前页

网站地图 隐私条款 关于我们 友情链接

茂名市电白区人民政府 版权所有 主办单位：茂名市电白区人民政府办公室 服务热线：0668-12345

粤公网安备 44090402441033号 粤ICP备：10089134号 网站标识码：4409230003


适老化
无障碍服务

政府网站
找错

机 关